

전 북 대 학 교 병 원

시정

일련번호 3

제 목 ■■■■■터 운영규정 미흡

소관부서 전북대학교병원 □□□□과

조치부서 전북대학교병원 □□□□과

내 용

□□□□과는 「업무분장규정」에 의하여 뇌사판정에 관한사항과 장기이식에 관한 사항을 분장하고 있으며 해당 업무를 수행하고 있는 ■■■■■터는 「■■■■■터 운영규정」(이하 ‘운영규정’이라 한다)과 장기등 이식에 관한 법률, 시행령 및 시행규칙(이하 ‘관련법령’이라 한다)을 근거로 운영되고 있다.

따라서 운영규정은 관련 법령을 준수하여 제·개정 되어야 하나, [표3] ‘운영규정과 관련법령의 상이한 점’과 같이 운영규정이 관련법령과 다른 사항을 규정하고 있거나 규정 자체적으로 오류가 있음을 확인하였다.

[표3] 운영 규정과 관련 법령과의 상이점

■■■■■터 운영규정	상이점
16조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.	장기이식 대상자의 결정기준, 미성년자, 정신장애자, 유족이 없는 자 등의

4. 장기이식 대상자의 결정기준에 관한 사항 5. 미성년자, 정신장애자, 유족이 없는 자 등의 장기적출에 관한 사항	장기 적출에 관한 사항에 대한 심의는 장기등 이식에 관한 법률 시행령 제10조에 따라 국립장기이식관리기관의 업무임.
27조(뇌사자의 장기제공) ①뇌사자에 대하여는 제9조의 규정을 준용하여 장기를 적출할 수 있다.	제9조는 센터장 업무분장에 대한 사항임.
27조(뇌사자의 장기제공) ②뇌사판정은 대한의사협회에서 정한 뇌사판정기준에 따라 뇌사판정위원회의 심의를 거쳐 판정하여야 한다.	뇌사판정기준은 대한의사협회에서 정한바가 아니고 장기등 이식에 관한 법률 시행령 [별표1]에서 정하고 있음.

이에 따라 ■■■■■터 운영에 있어, 관련 법령을 준수하기 위해 운영규정을 관련법령과 다름이 없이 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

전북대학교병원장(□□□□□장)께서는

장기등 이식에 관한 법률, 시행령 및 시행규칙을 근거로 ■■■■■터 운영규정을 개정하시어, 관련 법령을 준수하여 운영·관리될 수 있도록 하시기 바랍니다.(시정)